Конфигурации скрипта эскалации в процессе взыскания задолженности на ранней стадии (DPD 1-30)

Метод. Neo Solution

Настоящий документ устанавливает стандарты коммуникации для специалистов по взысканию задолженности в рамках системы B2B. В основу скриптов заложена методология Soft Collection по продукту микрокредитования юридических лиц от «Neo Solution», предполагающая поэтапное усиление психологического и финансового давления на дебитора через использование «юридических якорей» в рамках СВП.

Цель документа — трансформация диалога из плоскости «просьбы и обещаний» в плоскость **юридической неизбежности**. Переговорщик не просит совершить платеж, а разъясняет правовые последствия его отсутствия, лишая должника возможности маневрировать в рамках «временных трудностей».

1. Фундаментальная правовая база (юридические якоря)

Ситуация / Аргумент	Пункт договора (КД/ДП)	Статья ГК РУз
Надлежащее исполнение обязательств	п. 5.4.2/3.2 КД	**ст. 236, 237 ГК РУз**
Досрочное взыскание всей суммы займа	п. 5.1.4 КД	**ст. 736 ГК РУз**
Взыскание убытков и издержек	п. 6.1 КД, п. 1 ДП	**ст. 14, 324 ГК РУз**
Солидарная ответственность поручителя	п. 3 ДП	**ст. 293 ГК РУз**
Бесспорное автосписание средств	п. 4 ДП	**ст. 200 ГК РУз**
Взыскание на имущество заемщика	п. 5.1.5 КД	**ст. 259 ГК РУз**
Взыскание на личное имущество поручителя	п. 8 ДП	**ст. 293 ГК РУз**

2. Сегмент DPD 1-10: «Зеленый уровень»

(Лояльность и Репутация)

Цель: Профилактика просрочки, акцент на добросовестности (**ст. 9 ГК РУз**) и сохранении доступа к кредитным инструментам.
Тон: Деловой, партнерский.
Нарратив: предотвращение потери клиента.

Скрипт по работе с Заемщиком

Приветствие
«[ФИО], добрый день. Меня зовут **[ФИО сотр.] –** компания Neo Solution.
Легендирование («компетенция», «эскалация»)
Я являюсь [Специалистом по сопровождению договоров с отклонениями], и по Вашему договору [выявлен рисковый статус].
Информирование
Мы зафиксировали отклонение от графика платежей. Сумма просрочки составляет [тек.задолжн.] – обязательства по договору не выполняются уже **[DPD]**.
Аргументация
Согласно **Статье 9 ГК РУз**, добросовестность с вашей стороны предполагается действующим законодательством, и мы рассчитывали на соблюдение вами п. 5.4.2 Договора в соответствии со **ст. 236 ГК РУз** о надлежащем исполнении. Текущая задержка ставит под вопрос вашу деловую этику. По этой причине вы рискуете своими кредитными возможностями и репутацией благонадежного партнера?»
Манипуляция

Игнорирование обязательств на этом этапе — это полноценный сбой делового оборота и, вместе с тем, сигнал системе о вашей неблагонадежности. Это может повлечь ограничения или блокировку будущих кредитных инструментов, в этой связи лишить вас права на лояльные условия, или любого рода реструктуризации, а также возможность кредитования бизнеса в будущем с другими кредиторами в соответствии со **ст.100 ГК РУз**.

Требование

Мы рекомендуем вернуться в поле корректного исполнения обязательств до **[уст.срок]**. Далее система оставляет следы на вашей деловой репутации, которые исправляются посредством длительного времени. Вы оплатите **[тек.задолжн.]** до **[уст.срок]**?

Итоги

Тогда я фиксирую, что вы оплатите **[тек.задолжн.]** в **[уст.срок]**. Считаю обязательным оповестить, что данный разговор был записан и будет прикреплен к вашему личному делу. Если у вас нет ко мне вопросов, до свидания, хорошего дня!

Скрипт по работе с Поручителем

Приветствие

«[ФИО], добрый день. Меня зовут **[ФИО сотр.]** – компания Neo Solution.

Легендирование («компетенция», «эскалация»)

Я являюсь [Специалистом по сопровождению договоров с отклонениями], звоню по причине [выявлен рискового статуса] по договору, где вы имеете солидарную ответственность. Дело в том, что договор был автоматически отмечен системой как потенциально рисковый по причине нарушения платёжной дисциплины. Систематически – любые отклонения от 3-х дней подлежат аппаратному анализу, но при поступлении оплаты система может аннулировать метку риска.

Информирование

Информирую вас как Поручителя о нарушении графика Заёмщиком. На данный момент договорные обязательства нарушаются с учетом **[DPD]** в размере **[тек.задолжн.]**.

Аргументация

Мы зафиксировали, что по договору, где вы несете солидарную ответственность, возникло отклонение от графика платежей. Мы обязаны напомнить, что согласно **п. 3.2** и **5.4.2 Кредитного договора, а также ст. 236, 237 ГК РУз**, обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от их исполнения не допускается законодательством. И, мы считаем важным оповестить лично вас, и напомнить, что Закон возлагает на вас ответственность за этот долг в полном объеме – согласно **ст. 293 ГК РУз.**

Манипуляция

Рекомендую вам связаться с Заёмщиком сейчас, чтобы не допустить порчи вашей личной кредитной истории и активации мер принуждения.

Требование

Компания требует вернуться в рамки нормативных соглашений в течении **[уст.срок]**. Далее система запустит режим эскалации, где человеческий фактор перестанет регулировать условия. Оплата в размере **[тек.задолжн.]** будет до **[уст.срок]**?

Итоги

Тогда я фиксирую, что оплата **[тек.задолжн.]** будет в **[уст.срок]**. Уведомляю, что данный разговор был записан и будет прикреплен Договору по вашему поручительству. Если у вас нет ко мне вопросов, до свидания, хорошего дня!

3. Сегмент DPD 10-20: «Желтый уровень»

(Финансовое давление и Убытки – потеря контроля)

Цель: Обозначение существенного характера нарушения и подготовка к принудительным мерам.
Тон: Строгий, официальный.
Нарратив: предотвращение потери клиента.

Скрипт по работе с Заемщиком

Приветствие
«[ФИО], добрый день. Меня зовут **[ФИО сотр.] –** компания Neo Solution.
Легендирование («компетенция», «эскалация»)
Я являюсь [Сотрудником службы внутреннего контроля и фиксации рисков], дело в том, что по Вашему договору [системой автоматически сформирована негативная запись в кредитном досье для выгрузки в Бюро кредитных историй.].
Информирование
Увы просрочка по вашим обязательствам уже перешла в длительный статус и в системе отражается как «высокорисковая». Сумма просрочки составляет [тек.задолжн.] – обязательства по договору не выполняются уже **[DPD]**.
Аргументация
Должен официально предупредить о возможности негативных последствий. Система вынуждено действует строго в рамках Договора и Закона.

- Во-первых, согласно **пункту 5.1.4 (подпункты "а" и "е")** Договора, при нарушении сроков платежа система будет вынуждена потребовать досрочного погашения **всего микрокредита** с учетом всех начисленных процентов.
- Во-вторых, это право жестко закреплено **частью 2 статьи 736 ГК РУз**, которая прямо гласит: если нарушен срок возврата очередной части кредита, кредитор вправе потребовать досрочного возврата **всей оставшейся суммы долга вместе с процентами**». На ряду с вашими обязательствами перед Компанией – сама Компания имеет ряд обязательств перед Государством, и должна вовремя и надлежащим образом выполнять их. Поэтому мы вынуждены прибегать к данной мере.

Манипуляция
Надо понимать, односторонний отказ от требования по обязательствам недопустим согласно **статье 237 ГК РУз**. Если нам не удастся договориться и статус договора не изменится, программа автоматически упразднит график платежей и сформирует единое требование досрочно на всю сумму, с учетом причитающихся процентов и других расходов, в следствии неисполнения или ненадлежащего исполнения ваших обязательств.
Требование
Нам необходимо урегулировать данный вопрос в течении **[уст.срок],** иначе, в соответствии с **п. 5.1.4 (ч. а)** Договора и **ст. 736 ГК РУз**, система откажется от частичного исполнения и обратит требование на полное досрочное погашение с учетом всех издержек. Если мы сможем договориться, я оставлю положительную характеристику о наших договоренностях – это вернет вас в лояльные условия. Вы оплатите **[тек.задолжн.]** в **[уст.срок]**?
Итоги
Тогда я фиксирую, что вы оплатите **[тек.задолжн.]** в **[уст.срок]**. Считаю обязательным оповестить, что данный разговор был записан и будет прикреплен к личному делу по вашему договору. Если у вас нет ко мне вопросов, до свидания, хорошего дня!

Скрипт по работе с Поручителем

Приветствие
«[ФИО], добрый день. Меня зовут **[ФИО сотр.] –** компания Neo Solution.
Легендирование («компетенция», «эскалация»)
Я являюсь [Сотрудником контроля рисков], дело в том, что по договору, где вы разделяете солидарную ответственность, [была автоматически заведена негативная запись в кредитном досье для выгрузки в Бюро кредитных историй]. Это может прямо повлиять на ваши будущие кредитные возможности.
Информирование
На данный момент просрочка по обязательствам, где вы являетесь поручителем, уже перешла в длительный статус и в системе отражается как «высокорисковая». Сумма просрочки составляет **[тек.задолжн.]** – обязательства по договору не выполняются уже **[DPD]**.
Аргументация

«Заёмщик, увы, не исполняет обязательства, поэтому система активирует механизм солидарной ответственности, согласно **ст. 252 ГК РУз**. То есть, требования на всю сумму перейдут напрямую к вам, не дожидаясь действий Заёмщика.

Манипуляция

Система заполняется с учетом каждого дня бездействия (отсутствие оплаты). Просрочка на этом этапе ведет к принудительному взысканию уже с ваших личных счетов и реализации имущества в соответствии с **п. 4** и **5 Договора поручительства** и **ст. 252 ГК РУз**.

Требование

Нам с вами необходимо определиться с решением в течении **[уст.срок],** иначе, в соответствии с **п. 4 Договора поручительства** и **ст. 252 ГК РУз**, система откажется от частичного исполнения и обратит требование на полное досрочное погашение с учетом всех издержек ***уже с вашей стороны***. Если вы сможете повлиять на Заемщика, я прямо сейчас оставлю физическое заявление для отсрочки срока на **[уст.срок]** – это практически вернет вас в лояльные условия. У вас получится повлиять на ситуацию и обеспечить поступление оплаты в размере **[тек.задолжн.]** до **[уст.срок]**?

Итоги

Тогда я фиксирую, что оплата в размере **[тек.задолжн.]** будет до **[уст.срок]**. Я обязан оповестить, что данный разговор был записан и будет прикреплен к личному делу по договору с вашей солидарной ответственностью. Если у вас нет ко мне вопросов, до свидания, хорошего дня!

4. Сегмент DPD 20-30: «Красный уровень»
(Принудительное взыскание)

Цель: Ультимативное требование, трансляция неизбежности расторжения сотрудничества, возможного изъятия имущества и краха репутации – в случаи отсутствия разрешения ситуации.
Тон: Ультимативный, юридически бескомпромиссный.
Нарратив: предотвращение потери клиента.

Скрипт по работе с Заемщиком

Приветствие

«[ФИО], добрый день. Меня зовут **[ФИО сотр.] –** компания Neo Solution.

Легендирование («компетенция», «эскалация»)

Я являюсь [сотрудником службы финансовой безопасности Отдела рисков], дело в том, что по вашему договору, [система классифицировала дело как уклонение от обязательств и перевела его в блок досудебной подготовки]. Процесс инициирования занимает **[уст.срок]**.

Информирование

На данный момент просрочка по вашим обязательствам переведена системой в статус критически рискованного. Пока сумма текущей задолженности составляет **[тек.задолжн.],** ***далее изначальные условия частичного погашения будут безвозвратно утрачены*** – обязательства по договору не выполняются уже **[DPD]**.

Аргументация

Согласно **п. 5.1.4 Кредитного Договора** и в соответствии со **ст. 736 ГК РУз**, ваша просрочка вынуждает Организацию расторгнуть график и истребовать всю сумму долга досрочно.

Уже запущена процедура согласно **п. 6.1** и **6.6 Договора**, также, со **ст. 736** и **327 ГК РУз** — т.е. внесудебное взыскание посредством правовых механизмов. Вы как предприниматель несете ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом согласно **ст. 48 ГКРУз.**

Поскольку ваша задолженность является юридически доказанным фактом, вы рискуете потерять возможность защищать свою деловую репутацию по **ст. 100 ГК РУз**, так как сведения о вашей неплатежеспособности будут соответствовать действительности и станут публичными – это очевидно может негативно отразиться в будущем на вашей предпринимательской деятельности.

Манипуляция

Система автоматически, уже формирует требование на полное погашение по **ст. 14 и 324 ГК РУз**, а также **п. 6.1 Договора**, абсолютно все убытки Организации, включая расходы на юридическое оформление и сопровождение, пошлины и принудительное взыскание, будут взысканы лично с вас. В ваших интересах остановить этот процесс сегодня.
Также, обращаю ваше внимание на то, что все издержки и упущенная выгода, согласно **ст. 385 ГК РУз**, будут добавлены к сумме вашего основного долга. В итоге, сумма к возврату будет значительно выше. И следует учитывать, что пока ваши обязательства полностью на будут погашены, Организация будет вынуждена форсировать дело в соответствии со **ст. 259 ГК РУз**, чтобы закрыть все потери и убытки за счет вашего имущества.

Требование

Однако, мы можем договориться. Если вы сможете оплатить, я прямо сейчас оставлю памятку, на случай, если вы успеете оплатить **[тек.задолжн.]** в срок до **[уст.срок]** – даже если система выпустит иск на расторжения в суд – при наличии оплаты автоматически сформируется и отправится ***отказное письмо***. Вы сможете выправить ситуацию до окончание **[уст.срок]** и оплатить сумму в размере **[тек.задолжн.]**?

Итоги

Тогда я фиксирую, что оплата в размере **[тек.задолжн.]** будет внесена до **[уст.срок]**. Я обязан напомнить, что данный разговор был записан и будет прикреплен к личному делу по вашему договору. Если у вас нет ко мне вопросов, до свидания, хорошего дня!

Скрипт по работе с Поручителем

Приветствие

[ФИО], добрый день. Меня зовут [ФИО сотр.] – компания Neo Solution.

Легендирование («компетенция», «эскалация»)

Я являюсь [сотрудником Службы правовой поддержки], дело в том, что по кредитному договору, где вы выступаете поручителем, [система классифицировала дело как уклонение от обязательств и перевела его в блок досудебной подготовки]. Процесс перевода в судебную плоскость занимает **[уст.срок]**.

Информирование

«На данный момент просрочка по вашим солидарным обязательствам переведена системой в статус критически рискованного. На текущий момент сумма задолженности составляет **[тек.задолжн.]**, далее первичные условия частичного погашения будут безвозвратно утрачены – обязательства по договору не выполняются уже **[DPD]** дней.

Аргументация

Вам следует учитывать, что как поручитель, вы несете солидарную ответственность с заемщиком в полном объеме согласно **ст. 293 ГК РУз** и **п. 3 Договора поручительства**. Из-за текущей просрочки ваша задолженность является юридически доказанным фактом. Уже запущена процедура внесудебного взыскания согласно **п. 4 Договора поручительства** — система готовит автоматическое списание денежных средств в бесспорном порядке со всех принадлежащих вам банковских карт и счетов в банках Республики Узбекистан. Сведения о неисполнении обязательств станут публичными, что негативно отразится в будущем на вашей личной кредитной истории и деловой репутации».

Манипуляция «Система автоматически уже формирует требование на полное погашение. Согласно **п. 1 Договора поручительства** и **ст. 293 ГК РУз**, абсолютно все убытки Организации, включая судебные издержки по взысканию долга, будут взысканы лично с вас. В ваших же интересах рекомендовано остановить этот процесс сегодня. Также обращаю ваше внимание, что, если на ваших счетах окажется недостаточно средств, согласно **п. 8 Договора поручительства** мы будем вынуждены форсировать дело и обратить взыскание на ваше личное имущество в соответствии со **ст. 293 ГК РУз**.
Дополнительно, также должен напомнить: любая попытка вывода ваших активов повлечет за собой начисление штрафа в размере **5%** от суммы поручительства на основании **п. 7 Договора поручительства**.

Требование

Вместе с тем, мы озвучивали Заемщику/не имели возможность озвучить Заемщику условия урегулирования. Если вы сможете обеспечить и проконтролировать оплату, я прямо сейчас оставлю запрос финальной отсрочки на случай, если вы успеете оплатить задолженность в размере

[тек.задолжн.] в срок до **[уст.срок]** – даже если система упразднит график платежей, переведет дело в правовую плоскость и выпустит инкассовые поручения на ваши личные счета – при наличии оплаты в срок, автоматически сформируется и отправится отказное письмо.
Вы сможете выправить ситуацию до окончания **[уст.срок]** и обеспечить поступление суммы в размере **[тек.задолжн.]**?»

Итоги

«Тогда я фиксирую, что оплата в размере **[тек.задолжн.]** будет внесена до **[уст.срок]**. Также, я обязан напомнить, что данный разговор был записан и будет прикреплен к личному делу по вашему **Договору поручительства**. Если у вас нет ко мне вопросов, до свидания, хорошего дня!»

5. Работа с возражениями на базе законодательства РУз

№	Субъект и типовое возражение	Суть правовой позиции (контраргумент)	Двойная правовая связка (Договор + НПА РУз)
1	**Поручитель:** «Сначала взыскивайте с основного должника, у него есть имущество (авто, квартира), а я отвечу только при его банкротстве».	Законодательство и условия договора устанавливают солидарный характер ответственности. Кредитор наделен правом требовать исполнения обязательства от любого из ответчиков по своему усмотрению, не соблюдая очередность взыскания.	**Пункт договора:** «Поручитель и Заемщик несут солидарную ответственность перед Кредитором за надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору». **ГК РУз: Ст. 293 ч. 1** (Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно).
2	**Должник:** «У меня нет денежных средств и ликвидного имущества, поэтому платить я не могу».	Отсутствие активов в текущий момент не является основанием для прекращения обязательства. Должник несет безусловную ответственность всем своим имуществом, включая то, которое будет приобретено им в будущем.	Пункт договора: «Заемщик несет ответственность за неисполнение обязательств всеми принадлежащими ему активами, на которые может быть обращено взыскание». **ГК РУз: Ст. 48** (предприниматель несете ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом согласно). **Ст. 333 ГК РУз**: при осуществлении предпринимательской деятельности отсутствие у должника денежных средств не признается непреодолимой силой и не освобождает от ответственности.
3	**Должник:** «Я думал иначе/не понимал условия договора, поэтому платить буду по своим возможностям или не буду платить вообще».	Подпись в договоре/акцепт подтверждает факт волеизъявления и соблюдение простой письменной формы сделки. Субъективное непонимание терминологии при наличии подписи не освобождает от обязательств.	**Пункт договора:** «Подписывая настоящий Договор/акцептуя, Заемщик подтверждает, что полностью ознакомлен с его условиями и понимает их правовые последствия». **ГК РУз: Ст. 101, 108 ч. 1 п. 1, 365** (Сделки юридических лиц с гражданами совершаются в простой письменной форме).
4	**Поручитель:** «Я выступал лишь в качестве свидетеля сделки, а не плательщика».	Понятие «свидетель» отсутствует в кредитных правоотношениях. Подписание договора поручительства порождает обязанность исполнить обязательство за должника в случае его недобросовестности.	**Пункт договора:** «Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или в части». **ГК РУз: Ст. 292** (По договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица

			отвечать за исполнение последним его обязательства).
5	**Должник:** «Я требую, чтобы мои платежи сначала закрывали основной долг, а не проценты и штрафы».	Законом установлена императивная очередность погашения для кредитов физлиц и субъектов предпринимательства. Порядок, при котором штрафы гасятся после основного долга и процентов, является обязательным.	**Пункт договора:** «Средства, поступающие в счет погашения, распределяются в очередности, установленной ст. **248 ГК РУз**». **ГК РУз: Ст. 248 ч. 2** (1. Просроченный долг/проценты; 2. Текущий долг/проценты; 3. Иные расходы).
6	**Должник:** «В связи с кризисом я не имею возможности платить».	Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. Изменение финансового положения или рыночной конъюнктуры не является законным основанием для прекращения выплат.	**Пункт договора:** «Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору или одностороннее изменение его условий не допускаются» - **ГК РУз: Ст. 237**.
7	**Должник:** «Я буду платить частями и суммами, которые считаю возможными на данный момент».	Обязательство должно исполняться надлежащим образом — в полном объеме и в сроки, предусмотренные Графиком погашения. Частичное исполнение без согласия МФО не является надлежащим.	**Пункт договора:** «Заемщик обязан производить платежи в строгом соответствии с Графиком погашения, являющимся неотъемлемой частью Договора». **ГК РУз: Ст. 234, 236** (Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства).
8	**Должник:** «У меня нет денег, банк должен войти в положение и подождать».	Обязательства заемщика возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в сроки, предусмотренные договором.	Ваше финансовое положение не является законным основанием для невыплаты - согласно **Ст. 333 ГК РУз**. **Ст. 327 ГК** обязывает вас строго соблюдать график платежей.